홍콩 ELS 사태로 알아보는 소비자 권리

금융경영의 이해 ·1조



Contents

01 사태 개요

- 배경
- ELS 란
- 손실 규모

02 금융소비자의 법적권리

- 권리 강화
- 분쟁 시 권익 확보
- 처벌 강화

03 실제 구제와 제재

- 실제 구제
- 대표사례
- 유사 사례
- 제재

04 문제점

- 해외 사례
- 주요 문제점

05 개선방안과 결론

- 주체별 개선방안
- 결론

배경

2019
DLF 사태

손실 4,468 억원

투자자 3,243 명

2021.3
금융소비자보호법 시행

법

6 대 판매원칙

- 청약철회권
- 위법계약해지권

2024
홍콩 H 지수 ELS 사태

4.6 조원

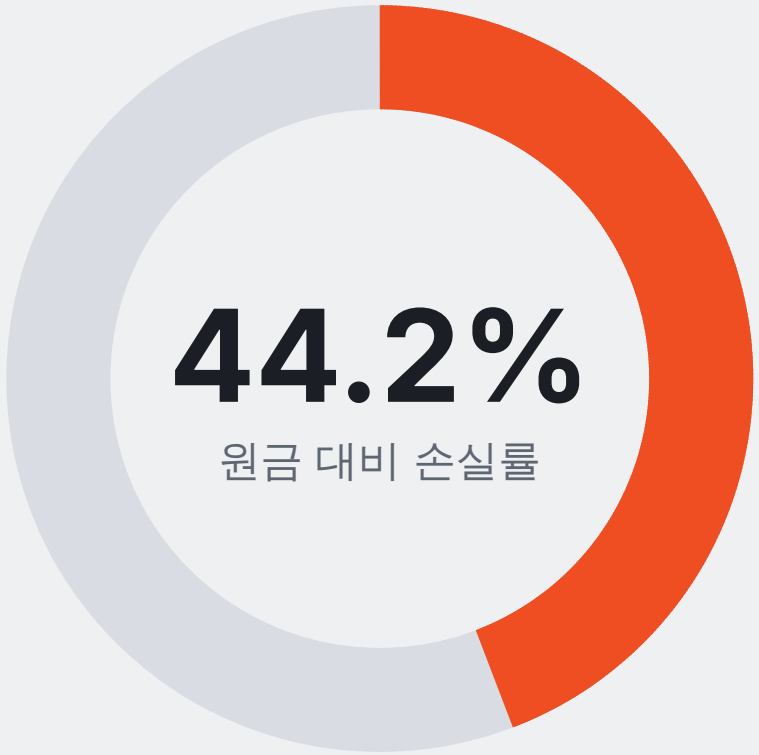
손실률 44.2%

17.0 만 계좌

ELS 란



손실 규모



17.0 만 계좌
손실이 확정된 계좌

10.4 조원
그 계좌에 들어간 원금

4.6 조원
손실액

금융소비자의 법적권리

권리 강화

청약철회권
7 일 안에 계약 철회

위법계약해지권
위반 계약은 위약금 없이 해지

1 년 · 5 년
해지 기한 (안 날부터 · 계약일부터)

분쟁 시 권익 확보

조정이탈금지
소액분쟁 조정 중 제소 제한

자료열람요구권
분쟁 자료 열람 · 사본 요구

입증책임 전환
금융회사가 무과실을 입증

처벌 강화

징벌적 과징금

50%

과징금 상한 · 관련 수입 대비

참고문헌 [4] [9]

금융소비자의 법적권리

권리 강화

청약철회권
7일 안에 계약 철회

위법계약해지권
위반 계약은 위약금 없이 해지

1년 · 5년
해지 기한 (안 날부터 · 계약일부터)

분쟁 시 권익 확보

조정이탈금지
소액분쟁 조정 중 제소 제한

자료열람요구권
분쟁 자료 열람·사본 요구

입증책임 전환
금융회사가 무과실을 입증

처벌 강화

징벌적 과징금

50%

과징금 상한 · 관련 수입 대비

금융소비자의 법적권리

권리 강화

청약철회권
7 일 안에 계약 철회

위법계약해지권
위반 계약은 위약금 없이 해지

1 년 · 5 년
해지 기한 (안 날부터 · 계약일부터)

분쟁 시 권익 확보

조정이탈금지
소액분쟁 조정 중 제소 제한

자료열람요구권
분쟁 자료 열람 · 사본 요구

입증책임 전환
금융회사가 무과실을 입증

처벌 강화

징벌적 과징금

50%
과징금 상한 · 관련 수입 대비

참고문헌 [4] [9]

금융소비자의 법적권리

권리 강화

청약철회권
7 일 안에 계약 철회

위법계약해지권
위반 계약은 위약금 없이 해지

1 년 · 5 년
해지 기한 (안 날부터 · 계약일부터)

분쟁 시 권익 확보

조정이탈금지
소액분쟁 조정 중 제소 제한

자료열람요구권
분쟁 자료 열람 · 사본 요구

입증책임 전환
금융회사가 무과실을 입증

처벌 강화

징벌적 과징금

50%

과징금 상한 · 관련 수입 대비

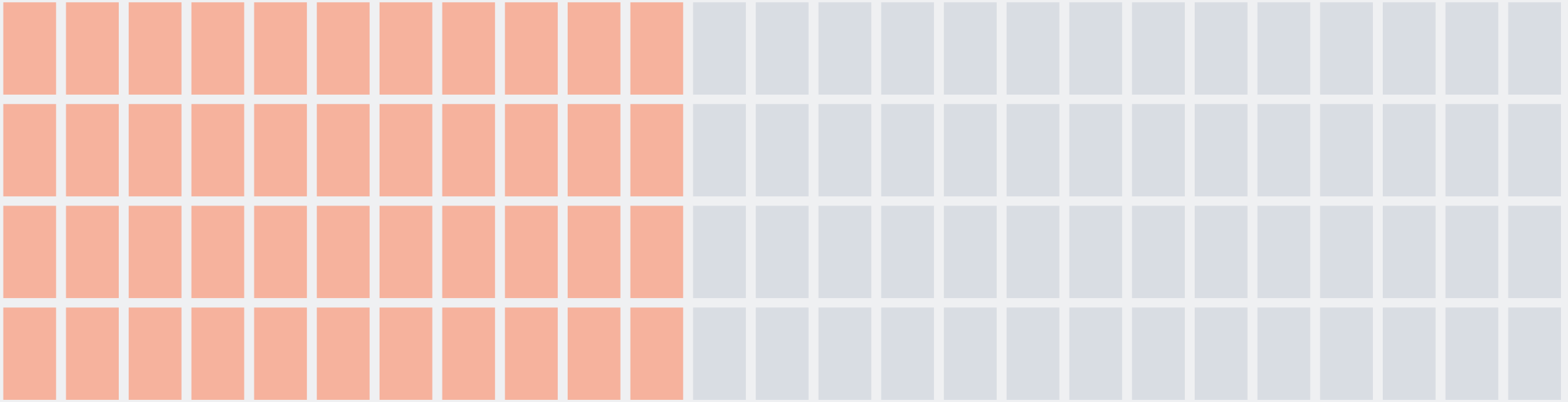
참고문헌 [4] [9]

실제 구제

원금 10.4 조원

손실 4.6 조원

남은 원금 5.8 조원



* 한 칸 = 약 0.1 조원

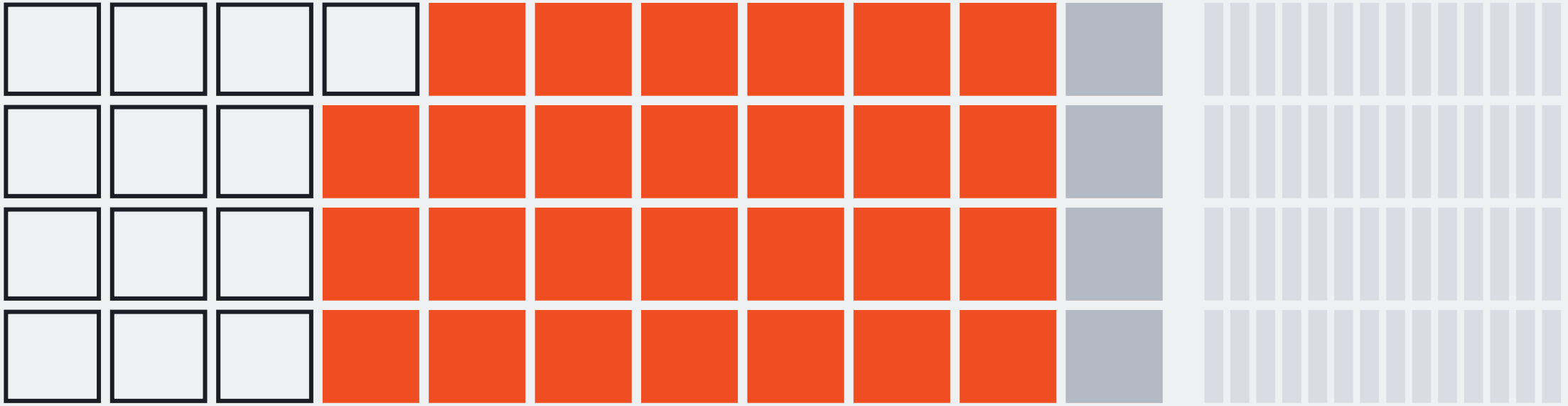
참고문헌 [1] [5]

실제 구제

원금 10.4 조원

손실 4.6 조원

5.8 조원



배상

1.3 조원

평균 배상비율 31.4%

소비자 부담

2.8 조원

기타

0.5 조원

* 한 칸 = 약 0.1 조원

참고문헌 [1] [5]

대표사례

	판매 과정의 문제	소비자 부담 비율
하나	손실위험 설명 누락	70%
신한	70대 고객의 답변 유도	45%
SC 제일	첫 투자 고객 사후확인 부실	45%
국민	예금하러 온 고객에게 권유	40%
농협	고령자 보호절차 미준수	35%

유사 사례

금소법 시행 전

2021.3 시행 후

2008	2011	2013	2019	2020	2020	2024
키코	저축은행 후순위채	동양	DLF	라임	옵티머스	홍콩 ELS
4 개 기업	평균 42%	2 만 명 +	4,468 억원	1,611 억원	5,146 억원	4.6 조원
2019 년 분쟁조정 배상 결정	불완전판매 배상	분쟁조정 신청	손실	무역금융펀드 전액 반환 결정	투자자 피해	손실

참고문헌 [1] [11]~[16]

2 년 10 개월



2024.1
금감원 현장검사

2024.3
분쟁조정기준

2024.5
대표사례 의결

2025.2
재발방지 대책

2026.11.4
제재 최종 의결

참고문헌 [1] [2] [3]

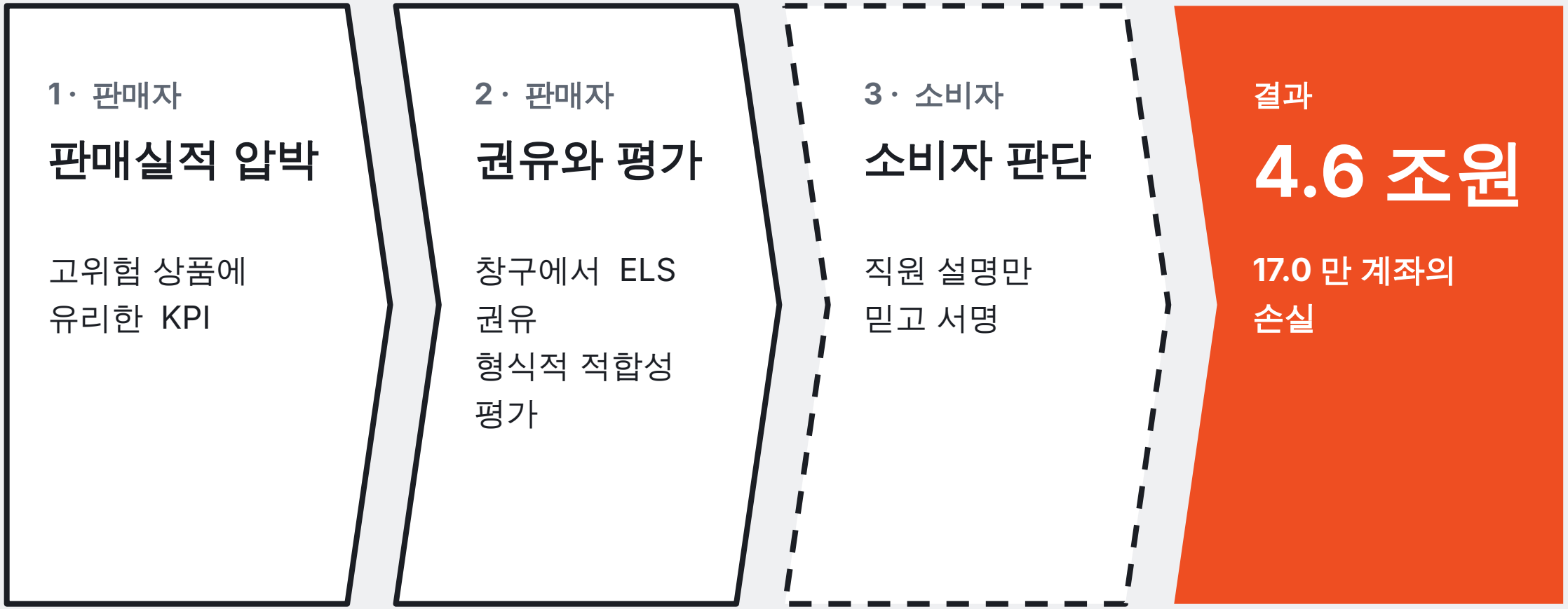

국민
1,723 억
하나
925 억
농협
402 억
신한
387 억
SC 제일
179 억
기타
130 억

해외 사례

	상품 설계	설명 · 표시	권유	사후 지원
영국 Consumer Duty 2023 년 적용	고객에게 좋은 결과			
미국 Regulation BI 2020 년 적용			최선이익	
일본 복잡한 구조채 표시 2023 년 자율규제		경고 표시		
한국 최선이익 원칙 국회 계류 중	아직 시행 전			

참고문헌 [1] [2] [6] [7] [8]

주요 문제점



참고문헌 [1] [9] [10]

개선방안

정부 · 금융당국	• 최선이익 원칙 법제화	• 신속하고 예측 가능한 제재
금융기관	• 거점점포 · 전담직원만 판매	• 고객 손익을 반영한 KPI
상품 설계 기업	• 설명서 맨 위에 손실 사례	• 상품명 앞 '고난도' 표시
소비자	• 예금자보호 여부부터 확인	• 이해 못 한 계약엔 서명 안 함

참고문헌 [1] [2] [9]

개선방안

정부 · 금융당국	• 최선이익 원칙 법제화	• 신속하고 예측 가능한 제재
금융기관	• 거점점포 · 전담직원만 판매	• 고객 손익을 반영한 KPI
상품 설계 기업	• 설명서 맨 위에 손실 사례	• 상품명 앞 '고난도' 표시
소비자	• 예금자보호 여부부터 확인	• 이해 못 한 계약엔 서명 안 함

참고문헌 [1] [2] [9]

개선방안

정부 · 금융당국	최선이익 원칙 법제화	신속하고 예측 가능한 제재
금융기관	**거점점포 · 전담직원만 판매**	**고객 손익을 반영한 KPI**
상품 설계 기업	설명서 맨 위에 손실 사례	상품명 앞 '고난도' 표시
소비자	예금자보호 여부부터 확인	이해 못 한 계약엔 서명 안 함

참고문헌 [1] [2] [9]

개선방안

정부 · 금융당국	• 최선이익 원칙 법제화	• 신속하고 예측 가능한 제재
금융기관	• 거점점포 · 전담직원만 판매	• 고객 손익을 반영한 KPI
상품 설계 기업	• 설명서 맨 위에 손실 사례	• 상품명 앞 ‘고난도’ 표시
소비자	• 예금자보호 여부부터 확인	• 이해 못 한 계약엔 서명 안 함

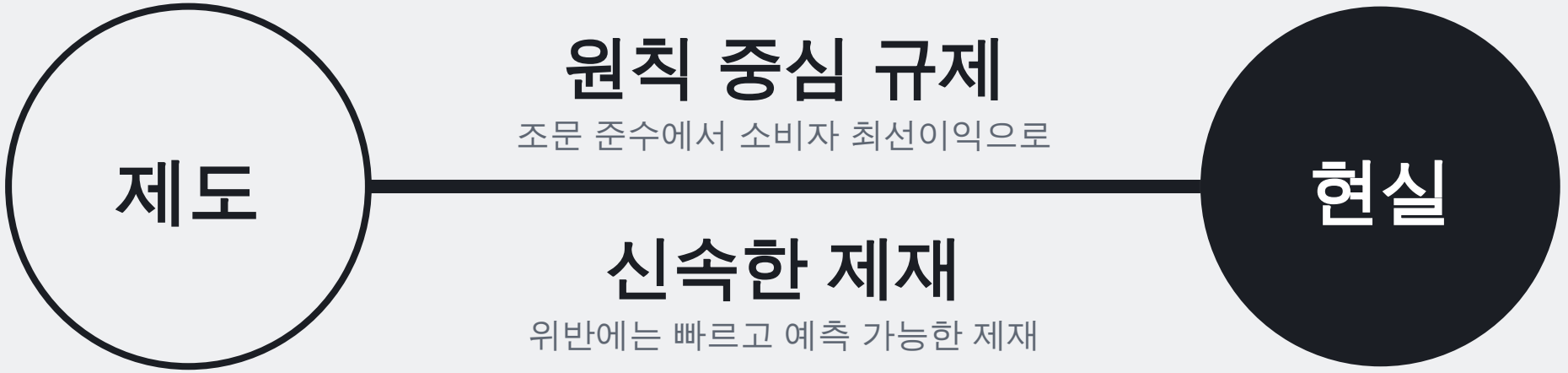
참고문헌 [1] [2] [9]

개선방안

정부 · 금융당국	• 최선이익 원칙 법제화	• 신속하고 예측 가능한 제재
금융기관	• 거점점포 · 전담직원만 판매	• 고객 손익을 반영한 KPI
상품 설계 기업	• 설명서 맨 위에 손실 사례	• 상품명 앞 '고난도' 표시
소비자	• 예금자보호 여부부터 확인	• 이해 못 한 계약엔 서명 안 함

참고문헌 [1] [2] [9]

Conclusion



참고문헌

[1] 금융위원회 · 금융감독원 , 「홍콩 H 지수 ELS 현황 및 대책」 , 2025.2.

[2] 금융위원회 , 「홍콩 H 지수 ELS 관련 은행 · 증권사 검사 결과 조치」 (제 19 차 정례회의 의결), 2026.11.4. fsc.go.kr/no010101/88082

[3] 금융감독원 분쟁조정위원회 , 홍콩 H 지수 ELS 대표사례 분쟁조정 결과 (보도자료), 2024.5.14.

[4] 「금융소비자 보호에 관한 법률」 및 같은 법 시행령 , 국가법령정보센터 .

[5] 금융위원회 , 위법계약해지권 안내 . fsc.go.kr/po010105/75631

[6] Financial Conduct Authority, FG22/5 Final non-Handbook Guidance for firms on the Consumer Duty, 2022.

[7] U.S. Securities and Exchange Commission, Regulation Best Interest: The Broker-Dealer Standard of Conduct, 2019.

[8] 일본증권업협회 (JSDA), 복잡한 구조채 판매에 관한 자율규제 개정 , 2023.

[9] 박운학 , 「금융경영의 이해」 강의자료 4·6·8 장 , 2026.

[10] 금융감독원 , 홍콩 H 지수 ELS 현장검사 결과 , 2024.3.11.

수치는 5 대 판매은행의 2024 년 말 기준이며 , 5.8 조원 ·2.8 조원 ·0.5 조원 ·2 년 10 개월 ·130 억원은 위 자료의 수치로 팀이 계산한 값임 .
사용된 이미지는 AI 생성임 .

참고문헌 (2)

[11] 금융감독원 , 「금융분쟁조정위원회 , 키코 불완전판매 배상결정」 , 2019.12.13.

[12] 금융위원회 , 「저축은행 후순위채 관련 제도개선 방안」 , 2011.6.1.

[13] 금융감독원 , 「금융분쟁조정위원회 , 부산저축은행 등에 대하여 후순위채 불완전판매를 인정하여 평균 42% 의 손해배상책임을 결정」 , 2011.

[14] 금융감독원 , 「동양증권 분쟁조정 결정…투자액 64.3% 회수」 (정책브리핑), 2014.8.5.

[15] 금융감독원 , 「금융분쟁조정위원회 , 무역금융펀드 투자원금 전액 반환 결정」 , 2020.7.1.

[16] 금융위원회 , 「옵티머스자산운용㈜에 대한 금융투자업 인가 · 등록 취소 및 신탁계약 인계명령」 , 2021.11.24.